



COURS DE DROIT BUDGÉTAIRE : LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

INTRODUCTION

Le contrôle budgétaire désigne l'ensemble des procédures administratives, juridictionnelles et politiques destinées à vérifier la régularité, la sincérité et l'efficacité de la gestion des finances publiques. Si le droit budgétaire organise les conditions dans lesquelles l'exécutif est autorisé à percevoir les recettes et à engager les dépenses, le contrôle budgétaire constitue le garant indispensable du respect de cette autorisation fondamentale. Historiquement lié à l'affirmation des prérogatives parlementaires face au pouvoir royal, le contrôle des finances publiques s'est profondément transformé au cours des dernières décennies. Il est passé d'un contrôle de conformité purement formel, rigide et a priori, à un contrôle de performance et de qualité de la dépense publique. L'intérêt juridique de cette discipline réside dans son caractère pluridimensionnel : elle met en scène des acteurs administratifs internes à l'exécutif, des magistrats financiers indépendants et des représentants du peuple souverain. Sur le plan normatif, le contrôle budgétaire s'inscrit dans un cadre constitutionnel strict, enrichi par les directives de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) relatives à la transparence et à la gouvernance financière. Les enjeux juridiques contemporains se cristallisent autour de la lutte contre la corruption, de la certification des comptes de l'État, de l'évaluation de la performance des programmes et de l'efficacité des deniers publics. Dès lors, la problématique centrale de ce cours se formule de la sorte : comment l'ordonnancement juridique articule-t-il les contrôles internes et externes afin de garantir la discipline budgétaire et la régularité des comptes publics sans entraver l'agilité nécessaire à la mise en œuvre des politiques de développement ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'analyser dans un premier temps les contrôles internes exercés par l'administration sur elle-même au cours de l'exécution budgétaire, d'étudier dans un deuxième temps le contrôle juridictionnel indépendant mis en œuvre par la Cour des comptes, et d'examiner enfin le contrôle politique de fin d'exercice dévolu au Parlement et l'émergence des exigences de performance.

I. Les contrôles internes à l'administration : la surveillance de l'exécution budgétaire

Les contrôles internes sont mis en œuvre par des structures intégrées à l'appareil exécutif afin de prévenir les irrégularités avant ou pendant la réalisation matérielle de la dépense.

A. Le contrôle financier a priori et le rôle du contrôleur budgétaire

Le contrôle financier, traditionnellement qualifié de contrôle a priori, intervient avant que l'ordonnateur ne puisse valablement engager juridiquement l'État vis-à-vis d'un tiers. Placé sous l'autorité hiérarchique directe du ministre chargé des finances, le contrôleur budgétaire est affecté auprès de chaque ministère sectoriel et de chaque grande institution de l'État. Son office consiste à examiner la régularité administrative et la viabilité budgétaire des propositions d'engagement de dépenses émises par les ordonnateurs. Le contrôleur budgétaire vérifie minutieusement la disponibilité des crédits sur la ligne budgétaire concernée, l'exactitude de l'imputation comptable, la conformité de l'opération aux lois et règlements en vigueur, ainsi que l'impact financier à long terme de l'acte proposé. L'acte de l'ordonnateur ne peut valablement être exécuté qu'après l'obtention du visa du contrôleur budgétaire. En cas de refus de visa motivé par une irrégularité,

l'ordonnateur ne peut passer outre que par une procédure de réquisition solennelle, qui transfère la responsabilité politique et financière de l'acte au ministre ordonnateur, sous le contrôle ultime du Conseil des ministres.

B. Le contrôle de régularité a posteriori : l'Inspection générale d'État et le contrôle comptable

À côté du contrôle a priori s'articule un réseau dense de contrôles administratifs a posteriori, destinés à auditer la gestion des services publics après la réalisation des opérations financières. Au sommet de cette architecture administrative figure l'Inspection générale d'État (IGE), corps d'élite rattaché directement à la présidence de la République au Sénégal et dans plusieurs États africains de tradition juridique francophone. L'IGE dispose d'un pouvoir d'investigation général et absolu sur l'ensemble des administrations publiques, des collectivités territoriales et des entreprises d'État, traquant les fraudes, les détournements de fonds et les fautes de gestion administrative. Parallèlement, le contrôle comptable, exercé de manière continue par les comptables publics du Trésor lors de la phase de paiement analysée précédemment, constitue un rempart technique direct contre les ordonnancements irréguliers. Les inspections internes ministérielles viennent compléter ce dispositif en veillant au respect des règles de la comptabilité publique et en formulant des recommandations pour rationaliser l'organisation des services déconcentrés et centraux.

II. Le contrôle juridictionnel des finances publiques : l'office de la Cour des comptes

Le contrôle externe de nature juridictionnelle est confié à une haute juridiction indépendante des pouvoirs exécutif et législatif, chargée de juger les comptes et de sanctionner les gestionnaires publics.

A. Le jugement des comptes et la responsabilité pécuniaire des comptables publics

La Cour des comptes dispose d'une compétence exclusive et souveraine pour juger les comptes des comptables publics de l'État et des établissements publics. Cette procédure de jugement revêt un caractère purement objectif : le procès est fait au compte lui-même, indépendamment des intentions de son auteur. En vertu du principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire, le comptable public est présumé garant de l'intégralité des fonds publics qui entrent dans sa caisse ou qu'il décaisse. La Cour examine la balance des comptes ; si elle constate un déficit matériel, une recette non recouvrée par négligence ou une dépense payée de manière irrégulière, elle rend un arrêt de débet. Cet arrêt oblige le comptable à rembourser immédiatement la somme manquante sur ses deniers propres. Pour se prémunir contre ce risque financier majeur, les comptables publics ont l'obligation légale de souscrire une assurance et de constituer un cautionnement pécuniaire dès leur entrée en fonctions. Le ministre des finances conserve toutefois le pouvoir d'accorder une décharge gracieuse totale ou partielle au comptable de bonne foi si le débet ne résulte pas d'une faute grave commise par l'agent.

B. La répression des fautes de gestion et la discipline budgétaire et financière

La Cour des comptes n'exerce pas seulement un contrôle sur les comptables ; elle possède également des compétences répressives à l'égard des ordonnateurs et des gestionnaires publics à travers sa chambre de discipline financière. Cette formation juridictionnelle est chargée de poursuivre et de sanctionner les fautes de gestion définies par la loi organique. Constitue une faute de gestion passible de poursuites le fait d'engager des dépenses en dehors des crédits votés, de violer délibérément les règles du Code des marchés publics, de procurer un avantage matériel injustifié à autrui ou de dissimuler des pièces justificatives obligatoires lors des audits. Les

sanctions prononcées par la Cour prennent la forme d'amendes administratives et juridictionnelles dont le montant peut atteindre l'équivalent du traitement annuel de l'agent fautif. Si les investigations de la Cour mettent en lumière des faits susceptibles de constituer des infractions pénales, telles que le détournement de deniers publics, la corruption active ou passive, ou le faux en écriture publique, le premier président de la Cour des comptes transmet officiellement le dossier au procureur de la République près les tribunaux ordinaires, déclenchant ainsi l'action répressive pénale de l'État.

III. Le contrôle politique de fin d'exercice et l'évaluation de la performance

L'exercice ultime du contrôle budgétaire appartient au peuple souverain par l'intermédiaire de ses représentants au Parlement, qui valident les résultats financiers de l'État.

A. Le contrôle législatif : le vote de la loi de règlement et les commissions d'enquête

Le contrôle politique s'exerce de manière permanente à travers les travaux des commissions parlementaires, et de manière solennelle lors du vote de la loi de règlement. La loi de règlement constitue le seul instrument constitutionnel permettant au Parlement de donner quitus au gouvernement pour sa gestion financière au cours d'un exercice budgétaire clos. En examinant ce projet de loi, les députés comparent les autorisations initiales accordées dans la loi de finances avec la réalité des dépenses effectivement mandatées et des recettes encaissées. Pour éclairer ses travaux, l'Assemblée nationale s'appuie obligatoirement sur l'assistance technique de la Cour des comptes, qui lui transmet le rapport d'exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité entre les comptes des ordonnateurs et ceux des comptables. Le Parlement dispose également de pouvoirs d'investigation autonomes, pouvant instituer en son sein des commissions d'enquête parlementaires dotées de prérogatives d'audition contraignantes pour faire la lumière sur la gestion d'un service public ou l'utilisation de fonds publics suspectés d'anomalies majeures.

B. L'avènement du contrôle de performance et l'évaluation des politiques publiques

La mise en œuvre des réformes budgétaires axées sur la performance a profondément redéfini l'office du contrôle budgétaire contemporain. Le passage de la logique de moyens à la logique de résultats impose que le contrôle ne se limite plus à la simple vérification de la légalité formelle des opérations, mais englobe l'évaluation de l'efficacité socio-économique de la dépense. Dans le cadre du budget de programme, la Cour des comptes et le Parlement examinent la réalisation des objectifs fixés par les ministères et évaluent la pertinence des indicateurs de performance. On distingue désormais trois critères d'analyse de la dépense publique : l'économie (acquérir les ressources au meilleur coût), l'efficacité (atteindre les objectifs fixés avec les ressources disponibles) et l'efficience (maximiser les résultats par rapport aux moyens financiers investis). Ce contrôle managérial donne lieu à la publication de rapports publics thématiques par la Cour des comptes, qui participent à l'information des citoyens et éclairent le débat démocratique sur la gouvernance et l'opportunité des choix budgétaires de la Nation.

CONCLUSION

L'analyse approfondie du contrôle budgétaire démontre que la transparence et la discipline financière d'un État dépendent de la complémentarité et de l'indépendance des mécanismes de vérification institués par le droit positif. De la rigueur interne du contrôle financier a priori à la solennité politique du vote de la loi de règlement par le Parlement, l'ordonnancement juridique s'efforce de bâtir un système étanche limitant les risques d'arbitraire et de dilapidation des deniers publics. L'introduction du budget-programme a enrichi ce contrôle d'une dimension managériale

indispensable pour arrimer la gestion publique aux standards internationaux d'efficience et de bonne gouvernance. Le défi majeur du système juridique contemporain, particulièrement en Afrique subsaharienne, réside dans le renforcement de l'effectivité des sanctions et dans l'indépendance statutaire réelle des organes de contrôle. C'est à cette condition stricte que les rapports d'audit cesseront d'être de simples constats académiques pour devenir de puissants leviers de moralisation de la vie publique et de restauration de la confiance entre l'État et les citoyens.